رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٤١٥ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩٢١ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١١/١٦هـ

الموضوعات

عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - أعمال إضافية - انتفاء التعميد - أتعاب المحاماة.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بصرف قيمة الأعمال الإضافية، وتعويضها عن أتعاب المحاماة - تضمن النظام أن زيادة أو تخفيض بنود العقد تكون من قبل صاحب الصلاحية بالترسية، وأنه لا يجوز للمتعاقد تنفيذ أية أعمال أو خدمات غير مشمولة بكميات وبنود العقد إلا بتعميد خطي بها، وأنه لا يستحق المقاول قيمة الأعمال التي نفذها بالمخالفة لذلك - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على إنشاء مجمع تعليمي، وعليه قامت المدعية بتنفيذ العقد مع تنفيذ أعمال إضافية على العقد دون تعميد خطي من صاحب الصلاحية بذلك - عدم استحقاق المدعية لقيمة الأعمال الإضافية؛ لانتفاء التعميد الخطي بها - عدم قبول احتجاج المدعية بما تضمنه محضر دراسة الأعمال الإضافية؛ كون غاية ما فيه الرفع إلى صاحب الصلاحية للتعميد، والنص على عدم سريانه إلا بعد موافقة صاحب الصلاحية، فضلاً عن عدم اكتمال التواقيع فيه - عدم قبول احتجاج المدعية بما تضمنه خطاب المدعى عليها من طلب تسعير الأعمال الإضافية؛ إذ لا يعدو أن يكون إجراءً تحضيرياً للتكليف بالأعمال الإضافية حين تقدر المدعى عليها ضرورة تنفيذها، وهو لم يثبت - عدم استحقاق

عَقْد

المدعية أتعاب المحاماة؛ لكونه طلباً متفرعاً من الطلب الأصلي والذي انتهت المحكمة إلى عدم استحقاقه - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- المادة (٨) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ.
- المادتان (٦/٥٨، ٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ.

الوَقَائِعُ

تجمل وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر ضبطها، وملخصها بحسب صحيفة الدعوى وجلسات المرافعة والمذكرات المقدمة فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٢هـ شرعت موكلته (المدعية) بإنشاء مشروع مجمع تعليمي للإسكان الخيري بـ(مسكة-الرس) والمطروح من قبل وزارة التعليم بالمنافسة العامة رقم (٣١/١٠) لعام (١٤٣١-١٤٣٢هـ) والموافق عليه من وزارة المالية برقم (٤٢٩٢٧) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٩هـ بمبلغ إجمالي قدره (١٣,٢٧٧,٣٦٣,٩٥) ثلاثة عشر مليوناً ومئتان وسبعة وسبعون ألفاً وثلاثمئة وثلاثة وستون ريالاً وخمس وتسعون هللة، ومدة

العقد (٤٢٠) يوماً، وتم استلامه استلاماً نهائياً في ١٤٣٧/١٢/٢٢هـ. وموضوع الدعوى ينحصر في قيام موكلته بتنفيذ أعمال إضافية لها نظير بالدفعة الأولى والدفعة الثانية في المشروع إلا أنه لم يتم تعميد موكلته بالدفعة الثانية وتم تعميدها بالدفعة الأولى وذلك بعد طلب موكلته بالخطاب رقم (٣٥١٧٢٤٧٢٢) وتاريخ١٤٣٥/٩/١٠هـ بتنفيذ الأعمال التي لها نظير والموافق عليه من وزير التعليم على خطاب العرض رقم (٩٢٤٠٧) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٨هـ، بعد تأخر لمدة عام، وتم إشعار موكلته بالتعميد بتنفيذ الأعمال التي لها نظير بالخطاب رقم (٣٥١٧٢٤٧٢٢) وتاريخ ١٤٣٦/٨/١٥هـ والبالغ قيمتها (١,٤٥٩,٨٨٢,٢٠) مليوناً وأربعمئة وتسعة وخمسين ألفاً وثمانمئة واثنين وثمانين ريالاً وعشرين هللة، يتم تغطيتها بالكامل من الوفر البالغ (١,٩٢٣,٩١٥,١٩) مليوناً وتسعمئة وثلاثة وعشرين ألفاً وتسعمئة وخمسة عشر ريالاً، وتسع عشرة هللة. وقد جاء في محضر دراسة أعمال إضافية لها نظير بعقد المشروع، أنه اجتمعت لجنة أوامر التغيير ودراسة المدد الزمنية لدراسة الأعمال الإضافية المطلوبة للمشروع وأوصت اللجنة بما يلي: ١-تعميد المقاول بالأعمال الإضافية المطلوبة والتي لها نظير بالعقد والبالغ قيمتها (١٢٣,٧٤٩,٧٤) مئة وثلاثة وعشرين ألفاً وسبعمئة وتسعة وأربعين ريالاً وأربع وسبعين هللة، وتقدّمت موكلته بخطاب تطلب فيه تعميده بالدفعة الثانية، برقم (٢١٦١) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٧هـ ورأت لجنة أوامر التغيير بمحضرها مناسبة تعميد موكلته بالأعمال التي ليس لها نظير، ولاستحقاق موكلته قيمة الأعمال الإضافية البالغة قيمتها (١٢٣,٧٤٩,٧٤)

مئة وثلاثة وعشرين ألفاً وسبعمئة وتسعة وأربعين ريالاً وأربع وسبعين هللة، فإنه يطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكلته عن هذه الأعمال الإضافية بهذا المبلغ بالإضافة لأتعاب التقاضي (المحاماة) وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقد أجابت المدعى عليها بما حاصله: أن المقاول (المدعية) قام بتنفيذ الأعمال دون أمر بتعميد خطي، وقد نصت المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه: "لا يجوز للمتعاقد تنفيذ أية أعمال أو خدمات غير مشمولة بكميات وبنود العقد، إلا بتعميد خطي بها ولا يستحق المتعاقد قيمة الأعمال التي ينفذها بالمخالفة لذلك" ونصت المادة (٥٨) من ذات اللائحة على أنه: "لا يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد استلام الأعمال محل العقد" والثابت أن استلام أعمال العقد كان بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٢هـ، والمقاول تقدم بطلب التعميد بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٧هـ، ولا يصح التعميد والحالة هذه، وأضاف بأن المدعية تحتج بمسودة محضر دراسة أعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد، وقد تمت الإشارة في نفس المسودة على: (أن هذا المحضر لا يعتبر سارياً دون موافقة صاحب الصلاحية عليه وإصدار أمر تعميد) فعقب وكيل المدعية على ذلك بأن مشروع موكلته ضمن المشاريع التي يشملها الأمر السامي رقم (٥٨٩٣٦) وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٧هـ والمرسل لجميع إدارات التعليم بالتعميم رقم (٢٦٧٧٨) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٦هـ والمتضمن: الموافقة على صرف المستحقات المالية للمقاولين بالقطاع الخاص وتقر الجهة الحكومية بإنجازها واستلامها، حيث استلمت الجهة الحكومية كامل المشروع وهو منجز، وما ذكرته

المدعى عليها بشأن محضر دراسة الأعمال الإضافية بأنه لم يأخذ الطابع الرسمي فهو غير صحيح وتضليل من الجهة الإدارية، والصحيح أن الخطاب أخذ الطابع الرسمي بالرقم (٢٤٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٣هـ، وما ذكرته جهة الإدارة بالاستناد للمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات، فهو غير سليم وذلك لأن صدر المادة موجه للجهات الإدارية إلا أنه تم تنفيذ كامل الأعمال بناءً على طلب الإدارة قبل تسليم المشروع وفق ما ورد في مقايسة الأعمال بأنه تم تنفيذها قبل الاستلام الابتدائي للمشروع لبنود كمية كل منها (صفر) ويوجد لها سعر وتقدر قيمتها بمبلغ وقدره (١٢٣,٧٤٩,٧٤) ريالاً وبإضافة مدة قدرها (١٢٠) يوماً، وهي الأعمال الإضافية التي لها نظير، ورأت جهة الإدارة عدم إدراجها بالأعمال التي لها نظير، وتعد أعمالاً مستحدثة ليس لها نظير، مما تسبب بعدم احتسابها من ضمن المستخلص الأخير، ولذلك كله: وبناءً على المادة (٨٣) من نظام المرافعات الشرعية فإنه يطلب تعديل الطلب الأصلي للآتي: صرف قيمة بنود أعمال الدفعة الثانية من الأعمال التي لها نظير بمبلغ إجمالي قدره (١٢٣,٧٤٩,٧٤) مئة وثلاثة وعشرون ألفاً وسبعمئة وتسعة وأربعون ريالاً وأربع وسبعون هللة، إضافة للمدة المذكورة في أعمال الدفعة الثانية التي لها نظير وقدرها (١٢٠) يوماً، وصرف قيمة بنود الأعمال المستحدثة التي ليس لها نظير بالعقد بمبلغ وقدره (٣٢٠,٩٤٥,٠٠) ثلاثمئة وعشرون ألفاً وتسعمئة وخمسة وأربعون ريالاً، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. فعقب ممثل المدعى عليها بأنه تم رفع الطلب المقدم من المدعى عليها لجهة الاختصاص

للنظر في أحقية الشركة فيما تضمنه توجيه المقام السامي ولم ترد الإجابة بالموافقة من عدمها في حينه، أما بشأن مسودة محضر دراسة الأعمال الإضافية فإن إعطاء الخطاب رقم صادر لا يلزم منه استكمال متطلبات الموافقة وأن ما أشار إليه من أن تنفيذ كامل الأعمال تم بناءً على طلب الإدارة، فإنه لا يوجد أي خطاب يثبت هذا، حيث إن المخاطبات تكون بصفة رسمية، وأن الشركة لم تقم بتنفيذ أي بنود مستحدثة من الطلبات المضافة، وأما إضافة (١٢٠) يوماً للمشروع، فقد صدر حكم برفض الدعوى برقم (١٣٣٦) عام ١٤٤٣هـ. فعقب وكيل المدعية أنه بخصوص الفقرتين الأولى والثانية من خطاب الإدارة القانونية ومنطوقهما (تم رفع الطلب المقدم لجهة الاختصاص بالوزارة...)، (بشأن مسودة محضر دراسة الأعمال الإضافية) أنه فعلاً قامت الإدارة برفع الطلب للوزارة برقم (٢٤٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٣هـ لأخذ الموافقة على تعميد موكلته عن أعمال لها نظير بالعقد تم تنفيذها قبل الاستلام الابتدائي، وتقدر قيمتها بمبلغ إجمالي قدره (١٢٣,٧٤٩,٩٤) ريالاً ومدة إضافية عنها (١٢٠) يوماً ولم يتم استكمال الإجراء بسبب أن الطلب المشار إليه تم رفعه بعد تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع في ١٤٣٥/١٢/٢٢هـ، إلا أنه بعد هذا التاريخ وبناءً على الأمر السامي رقم (٥٨٩٣٦) وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٧هـ صدر تعميم نائب وزير التعليم رقم (٧٦٧٧٨) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٦هـ المتضمن رفع المستحقات المالية لجميع المقاولين عن أعمال أنجزت وتقر الجهة الحكومية بإنجازها واستلامها ولا مانع لديها من صرف المستحقات التي ترتبت عليها بالرغم من عدم وجود مستندات

صرف نظامية أو ينقصها مستندات تعذر الصرف، ومع ذلك لم تقم الإدارة برفع هذه المستحقات، ولم يتم إدراجها بالمستخلص الختامي للمشروع، وأما ما ذكره ممثل المدعى عليها من (أن ما أشار إليه من تنفيذ كامل الأعمال تم بناءً على طلب الإدارة، ونفيد أنه لا يوجد أي خطاب رسمي يدل على ذلك...) فإن ذلك مخالف للحقيقة، حيث طلبت الإدارة بخطابها المرسل لموكلته برقم (٣٣١٣٨٤٧٢٤) وتاريخ ١٤٣٣/٨/٤هـ، بطلب تقديم أسعار عن البنود المستحدثة التي ليس لها نظير، وكذا الخطاب رقم (٣٨١٥٢٨١٧) وتاريخ ١٤٣٨/١/٢٢هـ بطلب موافقة موكلته على أسعار الأعمال الإضافية المستحدثة التي ليس لها نظير بالعقد بمبلغ إجمالي قدره (٣٢٠,٩٤٥) ريالاً، وجميعها أعمال تم تنفيذها قبل الاستلام الابتدائي، وتم استلامها ضمن محضر الاستلام الابتدائي، ومع ذلك لم تتم المحاسبة بشأنها. وأما الدفع بـ(أن الشركة لم تقم بتنفيذ أي من البنود المستحدثة) فإنه مخالف للحقيقة؛ إذ كيف يتم تسليم وتشغيل مدرستي المجمع بدون تنفيذ لوحات التوزيع الكهربائية الرئيسية والفرعية، وغرف غاز، وأعمال سباكة، وأسقف مستعارة وخلافه بدون تنفيذ هذه البنود الواردة بالخطاب المرسل لموكلته من الإدارة برقم (٣٨١٥٢٨١٧) وتاريخ ١٤٣٨/١/٢٢هـ وعددها (١٦) بنداً، مع الأخذ في الاعتبار بأن لفظ الأعمال المستحدثة يطلق على الأعمال التي ليس لها نظير بالعقد. كما أن خطاب إدارة التعليم المرفوع لمدير عام المشروعات الإنشائية بالوزارة برقم (٢٨٤١) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٣هـ نص على أنه: (تم رفع... ولم يتم وضعها بالختامي) وهو اعتراف بأن موكلته لها

عَقْد

حقوق عن أعمال تم تنفيذها ولم تتم محاسبتها عليها، وأضاف بأن المشروع مدرج ضمن المشاريع التي تحتاج إلى أوامر تغيير أو مدد إضافية بعد استلام المشروع ابتدائياً طبقاً للبيان المرفوع من إدارة التعليم لمدير عام المشروعات الإنشائية بالوزارة برقم (٣٧٦٧٠٧٠٦) وتاريخ ١٤٣٧/٤/١هـ بناءً على تعميم وكيل الوزارة للمباني برقم (١٠١٣٨٦) وتاريخ ١٤٣٧/٤/١٠هـ، وعليه فإنه يؤكد على طلب موكلته في هذه الدعوى، إذ إن هذه الأعمال تم تنفيذها قبل الاستلام الابتدائي وتم استلامها ضمن أعمال لجنة الاستلام الابتدائي للمشروع، ولم تدرج قيمة بنودها بالمستخلص الختامي، فأجاب ممثل المدعى عليها بأن جهته تتمسك بأن الشركة لم تقم بتنفيذ أي بنود مستحدثة، وأن ما ذكره الوكيل هو خلط بين المطالبة بصرف قيمة بنود لها أعمال إضافية لها نظير في العقد والمطالبة بنفس البنود كأعمال إضافية ليس لها نظير في العقد، ولم يتم استلام الأعمال المدعى بها ضمن محضر الاستلام الابتدائي، وأما التعميم بالأمر السامي فإنه لا ينطبق بحالة المدعية. وفي جلسة اليوم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، وبذلك ختمت المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها بناءً على ما يلي.

الأسْبَاب

لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بصرف قيمة بنود أعمال الدفعة الثانية بمبلغ إجمالي قدره (١٢٣,٧٤٩,٧٤) مئة وثلاثة وعشرون ألفاً وسبعمئة وتسعة

وأربعون ريالاً وأربع وسبعون هللة، وصرف قيمة بنود الأعمال المستحدثة التي ليس لها نظير بالعقد بمبلغ قدره (٣٢٠,٩٤٥,٠٠) ثلاثمئة وعشرون ألفاً وتسعمئة وخمس وأربعون ريالاً، بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال؛ فإن الدعوى حينئذٍ مما ينعقد الاختصاص بنظرها ولائياً للمحاكم الإدارية بديوان المظالم طبقاً للمادة (١٣/ج، د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، ونصها: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ج-دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما أنها محالة إلى الدائرة وفقاً لنص المادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وعن سماع الدعوى، فالثابت أن تاريخ الاستلام الابتدائي لأعمال العقد كان في ١٤٣٥/١٢/٢٢هـ، وأقامت المدعية الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ، وحيث نصت الفقرة (٦) من المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به..."؛ مما تكون معه الدعوى قد استوفت أوجه سماعها المنصوص عليها في المادة آنفة الإيراد. وعن الموضوع، فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة بنود أعمال الدفعة

الثانية، وكذا قيمة بنود الأعمال المستحدثة التي ليس لها نظير في العقد، بالإضافة لأتعاب المحاماة، وتؤسس ذلك على ما تضمنه محضر دراسة (أعمال إضافية لها نظير بعقد المشروع) المعد من قبل المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٧هـ، وأنها قامت بتنفيذ الأعمال وفقاً لمحضر استلام أعمال المشروع، وعلى ما تضمنه خطاب المدعى عليها الموجه لها برقم (٣٣١٣٨٤٧٢٤) وتاريخ ١٤٣٣/٨/٤هـ بطلب تسعير أعمال البنود. بينما تدفع المدعى عليها بأنه لم يتم التعميد الخطي للمدعية بتنفيذ الأعمال، وأنه لا يمكن اعتماد أعمال إضافية للعقد بعد استكمال إجراءات التسليم الابتدائي. ولما كانت الالتزامات التعاقدية تتحدد كأصل عام على ضوء العقد المبرم بين طرفيه، حسبما التقت عليه إرادة الطرفين عند إنشاء الالتزام أو تعديله أو إلغائه سواءً في تحديد مدته أو قيمته أو التزاماته، ويقوم على الرضا والمحل والسبب، وأن التراضي لابد أن يظهر جلياً عن طريق الإيجاب والقبول، إذ هما ركنا العقد الإداري الذي لا يقوم إلا بهما، ولا يتصور له وجود حقيقي بدونهما، وأسبغ المنظم على العقد الإداري طابعاً خاصاً واستثنائياً لكونه أحد طرق تعبير الإدارة عن إرادتها في خدمة الصالح العام، حيث جعل التعاقد فيه يمر على مراحل متعددة تنتهي بالإيجاب والقبول، ومن ثم يتوج بإبرام العقد وتوثيق حقوق طرفيه والتزاماتهم التي يجب الوفاء بها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية التي لا تخالفها، وحيث نص المنظم في المادة (٨) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ -الساري أثناء العقد- على أنه: "لا يجوز

قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً للشروط والمواصفات الموضوعة لها"، ولما كانت المادة (٦/٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ نصت على أن: "تصدر جميع الأوامر الخاصة بزيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد والمدد المستحقة عن الأعمال الإضافية وأوامر التغيير من قبل صاحب الصلاحية في الترسية"، ولما كانت المادة (٥٩) من ذات اللائحة نصت على أنه: "لا يجوز للمتعاقد تنفيذ أية أعمال أو خدمات غير مشمولة بكميات وبنود العقد إلا بتعميد خطي بها. ولا يستحق المتعاقد قيمة الأعمال التي ينفذها بالمخالفة لذلك"، بما مفاده منع طرفي العقد من الزيادة على ما التقت عليه إرادة طرفيه إلا وفق الإجراء المنصوص عليه في العقد والنظام؛ لكونها تخالف الإيجاب والقبول. وبما أن الثابت عدم وجود تعميد خطي صادر من صاحب الصلاحية بإسناد تنفيذ الأعمال للمدعية، ولما كان محضر التسليم الابتدائي لم يتضمن الأعمال محل المطالبة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. ولا يؤثر في ذلك ما تستند إليه المدعية فيما تضمنه محضر دراسة الأعمال الإضافية؛ ذلك أن غاية ما فيه الرفع لصاحب الصلاحية بالتعميد، ونصَّ على أنه لا يعتبر سارياً إلا بموافقة صاحب الصلاحية. وكذا لا يؤثر في نتيجة الحكم ما تضمنه خطاب المدعى عليها بطلب تسعير أعمال البنود؛ إذ لا يعدو أن يكون إجراءً تحضيرياً للتكليف بالأعمال الإضافية حين تقدر المدعى عليها ضرورة تنفيذها، وهو مالم يثبت في هذه الدعوى. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب

المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال؛ فإن هذا الطلب يُعد طلباً متفرعاً عن ثبوت أصل المطالبة من عدمه، ولما كانت الدائرة قد انتهت في طلبات المدعية الأصلية إلى الحكم برفضها؛ فإنها تنتهي في هذا الطلب أيضاً إلى الحكم بالرفض.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المرفوعة من شركة (...) ضد إدارة التعليم بمحافظة الرس.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: بأن ما تستند إليه المدعية من محضر دراسة الأعمال الإضافية غير مكتمل التواقيع؛ وبالتالي لا يمكن الاستناد إليه، كما أن خطاب المستأنف ضدها بطلب تسعير أعمال البنود هو إجراء تحضيري سابق للتكليف بالأعمال الإضافية، ولا يبنى عليه التكليف بتلك الأعمال؛ إذ لم يصدر بها قرار بالتكليف.